ދޑދ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 36 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/SC-A/08 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޯބަރު 2026

(Name redacted) v. Prosecutor General's Office

ޢުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، (17 ސަތާރަ) އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މެރުމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމުގެ އަދަބު ބަދަލުކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

2012 ފެބުރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހު މެންދަމު 01:50 ހާއިރުކަންހައިރު، އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ކުއްޖާ އިތުރު ކުދިންތަކާއި އިތުރު ބަޔަކާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ކުރިމަތީގައިވާ ގޮތަށް އޮންނަ ކޮޅު ބެހެއްޓިފައިވާ ގޮނޑިގަނޑުގައި ޕާކްކޮށްފައި ހުރި ސައިކަލްތަކުގެ މަތީގައި އިން ގ. ވޯޓު / މާލެ، އަބްދުއްރަޙީމުގެ ބޮލާއި ގައިގެ އެކި ތަންތަނަށް ހޮޅިގަނޑުން ބަޔަކު ޖަހަމުން ދިޔައެވެ. މި ހަމަލާގެ ސަބަބުން އަބްދުއްރަޙީމަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ބޭސްފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، 2012 ފެބުރުއަރީ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަތިހު 04:40 ހާއިރުކަންހައިރު އަބްދުއްރަޙީމު ނިޔާވެއްޖެއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާއިރު، އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ކުއްޖާގެ ޢުމުރަކީ (17 ސަތާރަ) އަހަރެވެ.

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާ

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ޤާނޫނުއްޖިނާއީގެ 88 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ކުއްޖާއާއި އިތުރު ކުދިންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމުގައި މީހަކު މަރާލުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުގައި ކުރިއެވެ. އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރެވުނު ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އަބްދުއްރަޙީމުގެ ވާރިސުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ (26 ސަވީސް) ވާރިސުންވެސް ބޭނުންވާކަމަށް ތާއީދުކުރުމުން ހިކުމަތުން މަރުގެ އަދަބު ހިފުމަށް ނިންމައި، އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ކުއްޖާ ދެކޮޅަށް 02 މޭ 2013 ވަނަ ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކުރިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ

ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން، އިސްތިއުނާފުވެރިޔާ ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފައިވެއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތައް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.) ހައިކޯޓުން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތާއީދުކުރަމުން، 29 ނޮވެންބަރު 2016 ގައި މައްސަލަ ނިންމާފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/24 ޤަޟިއްޔާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އެދި 19 ފެބްރުއަރީ 2017 ވަނަ ދުވަހު ކުއްޖާގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލަމުން ދަނިކޮށް، މައްސަލައިގެ ދަޢުވާ ކޯރު ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުއްޖާގެ ފަރާތުން ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ. ކުއްޖާގެ ވަކީލު އަދި ބެލެނިވެރިޔާއާއި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސްވެސް ކުއްޖާ އެދޭގޮތަށް މައްސަލަ ބާޠިލުކުރަން އެދޭކަމުގައި ބުނެފައިވާތީއާއި، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖާގެ ބައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގަވާއިދުގެ 51 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަށް ބަލާފައި، އެ ޤަޟިއްޔާގެ އިސްތިއުނާފު ކޯރު 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ގައި ބާޠިލުކުރިއެވެ.

އޭގެފަހުން، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 113 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-82 ގެ 158 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ މަތިން، މި ކުއްޖާ (4 ހަތަރެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރުމަށް 08 މާރިޗު 2022 ދުވަހު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަމުރު ކުރިއެވެ. އަދި އިތުރު (2 ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޑައިވަރޝަން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަންގައި، 13 ޖަނަވަރީ 2026 ދުވަހު އެ ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެފައިވެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/SC-A/08 ޤަޟިއްޔާ

26 ޖަނަވަރީ 2026 ވަނަ ދުވަހު، ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި، ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުއްޖާގެ ފަރާތުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފައެވެ. ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއާއި، އޭގެ ޖަވާބާއި، އެ ނުކުތާއާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުން ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން މަނާކޮށްފައި، ކުށެއްކުރުމުގައި އެ ކުށެއް ކުރި މީހާއަށް ބުނެވޭކަމުގައި ދޭދޭ، އެކަކު ކުށެއްގެ އަދަބަށް ޖަލުގެ ގޮތުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށާއި، އެ މިންވަރަށް ގޮތަކަށް ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ޙުކުމް ޤާނޫނުގައިވާ އަދަބު ކަނޑައަޅަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 59 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤެވެ.

2. އެ ނުކުތާގެ ޖަވާބުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފައިވާ ނަމަވެސް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 1-74 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ސަބަބުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ މިހާރު ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ އަދަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަދުން އަދަބު ކަނޑައަޅަމުންދަނިކޮށް، އެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކަށް ކުއްޖާ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމި ނިންމުން އުވާލައިފައެވެ.

3. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ، ހުކުމް ކުރި ހިސާބުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރި ކުއްޖާގެ އުމުރަކީ (17 ސަތާރަ އަހަރުގައި)، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުއިންސާފުގެ ޤާނޫނު މި ނޫން މިފަދަ އަދަބުދިނުމުގެ ކުރީގައި ޤާނޫނު ފާސްވެ ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުއިންސާފުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަބު ދިނުން ނުވާ ކަމަށް ބައްލަވާފައިވާތީ، ކުޑަކުދިންގެ މައްސަލަ ނިންމާނިންމުން ނަތީޖާ ކަމަށް ބަލައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ޖުވެނައިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 16/Jv-C/2012 ޤަޟިއްޔާގައި އިސްތިޢުނާފު ކުރާ ކުއްޖާ މެދުވަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހުކުމާއި، އެ ހުކުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/HC-A/346 ޤަޟިއްޔާގައި ކޮށްފައިވާ ހުކުމުގެ އެބައި ބާޠިލު ކުރުމުގައި ކަނޑައަޅައި، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަބްދީލުކޮށް، އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަން އެކަށޭނަ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ބާރު ކުރީގެ ފަނޑިޔާރުން ދިނުމަށް ކުރިއަށް ސާބިތުކޮށްދެނީ ހައްދުގައި ބަރާބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އަސާސީއާ، ފަނޑިޔާރު މުޙައްމަދު ސަލީމްގެ ރައްޔިތުން ފަނޑިޔާރު އާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޙުސްނުއްސުޢޫދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް އަދި ފަނޑިޔާރު ޙުސައިން ޝަހީދު ތާއީދުކުރައްވައި، 11 އޭޕްރީލް 2026 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ހުކުމްކޮށްފައިވެއެވެ.

ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި މީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ޤަތްލުގައި މީހުން މެރުމަކީ އެންމެ ބޮޑެތި ފާފަތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފާފައެކެވެ. ޝަރީޢަތުގައި ޤަތްލުގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރާ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ޤާތިލާ ޤުރުއާނުގައި ޤިޞާޞް ހިފުމެވެ. މަރަށް މަރު ހިފުމެވެ. އެގޮތުން (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) (البقرة: ١٧٨) މި ވަނީ ބަޔާންވެގެން އެނގެއެވެ.
2. ޖުވެނައިލްގައި ބައްދަލު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް މީހެއްގެ މައްސަލަ ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގެ އަސާސުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޖުވެނައިލްގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޤޫބާތް އެ މީހެއްގެ މައްސަލަ ކަނޑައަޅަންވާނީ ކަމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ 1205 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަގުން މަރު ހިފުމުގެ އުޤޫބާތް ރައްޔިތުގެ ޤާނޫނުގައިވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެކެވެ.
3. ޤަތްލުގައި މިހާރު މެރިކަން ސާބިތުވުމަކީ، ހަމައެކަނި އުޅެމުން ބަލައި މަރަށް މަރުހިފުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކަމުގެ ނުކުތާ. ޤަތްލުމަރު ސާބިތުވާ ހާލަތުގައި، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި އަދި ޤާނޫނުގައި ޤިޞާޞް ހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ބާލިޣުނުވާ ސަބަބެއް ހިމެނޭ ބަޔާންވެއެވެ.
4. ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާގެ ޢިބާރާތުގައި ހުރި ސިފައެއްގެ ސަބަބުން މަރަށް މަރުހިފުން މަނާކުރުމާއި، އަސްލާއި ފަރުޢު ހިފުން ޙާލަތުތަކާއި، ދީން ތަފްސީލާ ޙާލަތުގައި އަޤުލު މުސްކުޅިވުމުގެ ބަދަލުގައި މުސްކުޅިވުމުގެ މަރު ނިޔާވުމާއި، މަރުވާ މީހާގެ ވާރިސުން ޒާލިމަށް މައާފު ދިނުމާއި، އަދި ކުށުގެ ޢަމަލު ހިންގި ފަރާތަކީ ކުޑަކުއްޖެއް ކަމުގައި ވުމުގެ މަރަށް މަރުހިފުން މަނާވާ ސަބަބުތަކެވެ.
5. މީލާދީ ގޮތުން (18 އަހަރު) ފުރިހަމައިނުވާ ކުދިންނަކީ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤު މާނައިގައި ހިމާޔަތް ބައްލަވާނަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ.
6. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި "ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަވެއްސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ހަމައަށް ގަރުބަގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށްފަހު، މީލާދީގޮތުން (18 އަހަރު) ފުރިހަމަނުވާ ކުދިންނެވެ.

7. ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 118 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، "ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޝަރީޢަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (15 ފަނަރަ) އަހަރު ފުރި، އެހެންނަމަވެސް (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. އެ ނޫން ޙާލަތުގައި އެއީ މީލާދީގޮތުން އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

8. ޤާނޫނު ނަންބަރު 19/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގެ އިތުރުން، ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2019 (ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުގެ 74-1 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި އަދި (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ކުޑަކުއްޖަކަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ. އަދި އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރުވުމަށްފަހުގައިވެސް، އުމުރުން (18 އަށާރަ) އަހަރު ފުރުމުގެ ކުރިން ކުއްޖަކު ކުށްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުއްޖާ ބޮޑުވެގެން މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ނުވާނެއެވެ.

9. އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި މަރުގެ އަދަބު ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުޑަކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދީން އޮތް އެންމެ ބޮޑު އަދަބުގެ 3/4 (ހަތަރުބައިކުޅަތިންބައި) އަށްވުރެ ބޮޑު ނޫން އަދަބަކަށް، ކުޑަކުއްޖާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބު ބަދަލުކުރަންވާނެއެވެ.

10. ހާދިސާ ހިނގިއިރު ކުށުގެ ތުހުމަތު ހިނގި ފަރާތުގެ އުމުރަކީ (18 އަށާރަ) އަހަރަށްވުރެ ދަށް އުމުރެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާ ދަށުން، އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަކީ ނިންމިދާނުން ކަމަށް ބަޔަކު ނުވެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކުއްޖަކާ ގުޅުމަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނުތަކާ ބުނުމާއި، އެ ބުނުމަކީ ޤާޢިދާގެ ކޮންމެ ބައި ބާޠިލުކުރަމުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

11. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން މައްސަލަތައް ތަބާވާ ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ SC 34 [2024] (އއރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ބަދަލު ކުރެވެއެވެ.

12. އަދަބުގެ ބައި ބާޠިލުކުރުމުން ކުޑަކުއްޖާ ބަންދުން ދޫވާނޭ، ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އަލުން އަދަބު ކަނޑައަޅަންދެން ނުވަތަ އެ ނޫން ގޮތަކަށް އެ ކޯޓުން ކަނޑައެޅުމާއި ހަމައަށް، ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނުގެ 79 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެން މަރުކަޒެއްގައި ކުއްޖާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރުކުރަމެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [2024] SC 34 (ހހރ ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް) މައްސަލަ

2022/SC-A/86، ޝަރީޢަތް ނިމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުގެ 21 ވަނަ ޕެރެގްރާފް، ޞަފުޙާ ނަންބަރު 9 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ހހރ އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކަށް މައްސަލަތައް ތަބްދީލު ކުރުމަށް، މި މައްސަލައިގައި އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
2. އެ އުސޫލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދަބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި [2026] SC 36 ގެ މައްސަލަ ޖުވެނައިލް ކޯޓަށް ތަބްދީލުކޮށްފައިވެއެވެ. (އެ އުސޫލުގެ ތަފްސީލު [2026] SC 36 ގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)